

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2555/2533

นายธนา สุนทรานนท์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล่าซุ่นเส็ง (อุตรดิตถ์)

กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล่าซุ่นเส็ง (อุตรดิตถ์)

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 135)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแก้ไขวางระบายน้ำเสียและถังเก็บน้ำเสียให้
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มิให้มีน้ำเสียไหลซึมไปยังที่ดินของโจทก์ให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 1,500 บาท นับแต่วันที่ 4
กรกฎาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะแก้ไขมิให้น้ำเสียไหลซึมไปยัง
ที่ดินของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว แต่ในคำร้องลงชื่อเฉพาะจำเลยที่ 1 เท่านั้น (อันดับ 127,132) จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยทั้งสองวางเงินสดและเช็คเชียร์เช็คเป็นประกันสำหรับค่าเสียหายไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 108,112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะจำเลยที่ 1 ในเรื่องการระบายน้ำเสียและถึงเก็บน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีมิให้น้ำเสียไหลซึมเข้าไปยังที่ดินของโจทก์ระหว่างฎีกาแต่เฉพาะค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนหนี้ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะจำเลยที่ 1 ในเรื่องการระบายน้ำเสียและถึงเก็บน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีมิให้น้ำเสียไหลซึมเข้าไปยังที่ดินของโจทก์ระหว่างฎีกาแต่เฉพาะค่าเสียหาย ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนหนี้ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ